

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [12] 이해관계 이사 의결권 배제 미준수 및 정관상 특별결의 요건 개선 필요

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 「정관」에 따라 이사회를 운영하고 있으며, 회사의 주요 재무사항에 대한 의사결정을 수행하고 있다. 이와 관련하여 PF 대출금 상환 조건 변경과 관련된 특별결의 안건이 20##년과 20##년에 각각 #회씩 이사회에 상정되어 의결된 바 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「상법」에 따르면 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 하여야 하나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다고 되어 있고, 총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하도록 규정하고 있다.

그리고 ○○ 「정관」에 따르면 이사회의 결의사항에 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다고 명시되어 있고, 재무적 출자자와의 PF 약정 관련 조기상환 등의 행위를 하고자 할 경우에는 “재적이사 전원의 찬성”이 있어야 한다고 명시되어 있다.

또한 대법원 판례에서도 이사회 결의 시 의사 정족수 산정과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의사 정족수 산정에는 포함되나, 결의성립에 필요한 출석이사에는 산입되지 아니한다고 판시하고 있다.

따라서 ○○는 회사의 재무 및 경영에 중대한 영향을 미치는 이사회 안건을 심의·의결함에 있어 관계 법령, 판례 및 정관에 따라 이해관계 이사의 의결권을 엄격히 제한하고, 정관상 결의 요건이 합리적으로 적용될 수 있도록 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○는 20##년 제#차 이사회에서 ‘PF 대출금 일부 기한전 상환’ 안건을 심의·의결하는 과정에서 이해관계가 있는 재무적 출자자가 지명한 이사의 의결권을 제한하지 않은 사실이 확인되었다.

해당 안건은 PF 대출금 조기 상환을 통해 ○○ 이자비용을 절감하려는 회사의 이익과 이자 수익 극대를 추구하는 재무적 출자자의 이해가 상충될 수 있는 사안인데도, 이해관계 이사의 의결권 제한이 이루어지지 않은 것이며, 이는 「정관」 및 대법원 판례 등에서 정한 이해관계 이사 의결권 제한 원칙과 부합하지 않는 처리로 판단된다.

또한 20##년 제#차 이사회에서는 PF 대출금 상환기간 단축 안건을 심의하면서 재무적 출자자가 지명한 이사를 이해관계자로 판단하여 의결권 행사를 제한한 전례가 있었음에도, 동일·유사한 성격의 안건인 20##년 이사회에서는 상반된 방식으로 의결이 이루어졌다.

한편, 현행 「정관」은 PF 대출금 조기상환과 같은 특별 결의 사항에 대하여 재적이사 전원의 찬성을 요구하고 있어, 특정 이사가 이해관계자로 판단되어 의결권을 제한할 경우 사실상 전원 찬성 요건을 충족할 수 없는 구조적 한계가 존재한다.

이로 인해 신속한 의사결정이 요구되는 중요 재무 안건이 의결되지 못하거나 이사회 운영의 일관성과 공정성을 저해할 우려가 있다.

관계기관 의견 ●실에서는 감사 의견에 대하여 기본적으로는 동의하나, 대주단

과 재무적 출자자와의 관계 및 PF 금융 구조의 특수성 등을 고려할 때 이사회 의결 정족수 산정 기준에 대하여 추가적인 내부 검토도 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 향후 이사회 안건 심의 시 해당 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 이사에 대해서는 관계 법령, 판례 및 정관에 따라 의결권이 배제될 수 있도록 이사회 운영을 철저히 관리하고(통보 1)
- ② 재적이사 전원의 찬성이 요구되는 특별결의 사항과 관련하여 이해관계가 있는 이사는 재적이사 수에서 배제하는 등 합리적인 이사회 의결이 가능하도록 「정관」의 “재적 이사 전원”의 범위에 대한 명확한 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)